

N. R.G. 419/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Michele Cappai	Presidente
Francesco Maria Ciaralli	Giudice
Valerio Ceccarelli	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

Parte_1, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via di Villa Adriana, n. 140, presso lo studio dell'Avv. Federica Roiter, che, congiuntamente all'Avv. Alessandra Petti, lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di ricorso

RICORRENTE

contro

Controparte_1, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Gian Giacomo Asquini, che, congiuntamente all'Avv. Valentina Celi, lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le parti hanno contratto matrimonio in Tivoli, in data 12.12.2009, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 139, Parte II, Serie A, Anno 2009), sono genitori di *Per-* (nata in data 21.02.2011).

All'udienza del 04.06.2024, le parti sono state ascoltate e hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:

- *Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- *Affidamento della figlia minore ^{Per-} ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della minore;*
- *Collocamento prevalente presso la madre;*
- *Assegnazione alla madre della casa coniugale, sita in Tivoli, Via Dea Bona, n. 22;*
- *Previsione che il padre veda e tenga con sé la figlia minore, salvo diverso accordo tra i genitori e valorizzando la volontà e le esigenze della minore, con le seguenti modalità:*
 - *A settimane alternate, nella prima settimana da giovedì dall'uscita di scuola (ovvero, nei periodi non scolastici, alle ore 14.00) fino al lunedì successivo con riaccompagno a scuola (ovvero, nei periodi non scolastici, alle ore 11.00), nella seconda settimana da mercoledì dall'uscita di scuola (ovvero, nei periodi non scolastici, alle ore 14.00) fino al venerdì successivo con riaccompagno a scuola (ovvero, nei periodi non scolastici, alle ore 11.00);*
 - *Per le vacanze estive, secondo accordo tra le parti da raggiungersi entro il 15 giugno di ogni anno, in difetto di diverso accordo, nel primo anno con il padre dal 01 luglio al 15 luglio e dal 01 agosto al 15 agosto, con la madre dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;*
 - *Per le vacanze natalizie, secondo accordo tra le parti, in difetto di diverso accordo, nel primo anno con il padre il 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;*
 - *Per il periodo pasquale, secondo accordo tra le parti, in difetto di diverso accordo, nel primo anno con il padre dalla chiusura di scuola fino al giorno di Pasqua e con la madre dal giorno di Lunedì dell'Angelo fino al giorno di rientro a scuola, ad anni alterni;*
 - *Per le ulteriori festività e settimana bianca, ad anni alterni;*
 - *Per la festa del papà, per la festa della mamma e per il compleanno dei genitori, con il genitore festeggiato;*

- *Per il compleanno della minore, ad anni alterni;*
- *Contributo del padre al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, per l'importo mensile di Euro 250,00, oltre adeguamento Istat come per legge;*
- *Percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico erogato per la figlia minore;*
- *Spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense, per pari quote tra i genitori;*
- *Ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;*
- *Autorizzazione da parte della resistente allo scioglimento del fondo patrimoniale sottoscritto in data 19.11.2014, Atto n. 14960, Notaio Per_2 Rep. 32832;*
- *Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo”*

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.

Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli del 21.09.2016, nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologazione del 07.10.2016.

Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.

Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.

Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.

La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- 1) *Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e Controparte_1 presso il Comune di Tivoli, alla data del 12.12.2009;*

- 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tivoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 139, Parte II, Serie A, Anno 2009);
- 3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
- 4) Compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 07.06.2024

Il Giudice rel. ed est.
Valerio Ceccarelli

Il Presidente
Michele Cappai